ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЪЕКТА МИКРОГЕНЕРАЦИИ

г. _____ «___» 202__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

ПАО «ТНС энерго Кубань», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее именуемый «Договор») о нижеследующем.

1. Основные термины и определения

1.1. **Объект микрогенерации** – объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании Продавцу электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый Продавцом для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном Основными положениями функционирования розничных рынков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного Продавца и составляет не более предельных значений, определенных Правительством Российской Федерации.

1.2. **Договор энергоснабжения (Договор купли-продажи электрической энергии (мощности))** – договор энергоснабжения (договор купли-продажи электрической энергии (мощности)) от _____ № _____, заключенный и действующий в соответствующем расчётном периоде между Покупателем, выступающим в качестве гарантирующего поставщика, и Продавцом (потребителем/покупателем электрической энергии) или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией в отношении соответствующих энергопринимающих устройств Продавца по точкам поставки согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

1.3. **Точка поставки** – место исполнения обязательств по настоящему Договору, используемое для определения объема взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Продавца, объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (ИВС), определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства Продавца (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

1.4. **Сетевая организация** – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и

физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

1.5. **Иные владельцы объектов электросетевого хозяйства** (далее по тексту ИВС) – лица, владеющие на праве собственности или ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и не оказывающие услуги по передаче электрической энергии.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют значению, придаваемому им соответствующими нормативными правовыми актами в области электроэнергетики и жилищным законодательством.

2. Предмет Договора

2.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю электрическую энергию, выработанную на собственных объектах (объекте) микрогенерации, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика (Покупателя), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам, в точках поставки, определенных Приложением № 1 «Перечень точек поставки, приборов учета электроэнергии (мощности) и мест их установки» к Договору, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать принятую в точках поставки электроэнергию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Предельный объем покупки электрической энергии (мощности), произведенной на объектах (объекте) микрогенерации за расчетный период, не должен превышать величину, установленную законодательством РФ для таких объектов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Соблюдать условия и порядок расчетов за электрическую энергию (мощность), установленные в настоящем Договоре.

3.1.2. Производить сверку взаиморасчетов не реже 1 раза в квартал или по требованию одной из Сторон.

3.1.3. Осуществлять на границе раздела балансовой принадлежности контроль показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.4. Согласовывать с другой Стороной Договора все предстоящие изменения в схеме коммерческого учета электроэнергии, включая замену приборов коммерческого учета электроэнергии.

3.1.5. Осуществлять на безвозмездной основе информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.6. Незамедлительно сообщать другой Стороне Договора обо всех обнаруженных неисправностях в приборах коммерческого учета, а также о работах во вторичных цепях, которые могут повлиять на правильность показаний приборов коммерческого учета электроэнергии, связанных с исполнением настоящего Договора.

3.1.7. Немедленно сообщать другой Стороне Договора об авариях на энергетических объектах, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о поражениях электрическим током людей и животных, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок.

3.1.8. При внесении изменений в учредительные документы относительно

наименования и места нахождения, при изменении банковских реквизитов, адреса и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, каждая из Сторон обязана письменно известить другую Сторону в срок не более 5 (пяти) дней с момента произошедших изменений.

3.1.9. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

3.1.10. При исполнении обязательств по Договору руководствоваться положениями Договора, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере электроэнергетики.

3.1.11. При вступлении в силу обязательных для исполнения нормативно-правовых актов в электроэнергетике, регулирующих взаимоотношения Сторон и изменяющих условия настоящего Договора, они принимаются Сторонами к исполнению с момента вступления в силу указанных нормативно-правовых актов, если самими нормативно-правовыми актами не установлен иной срок.

При изменении диспозитивных норм законодательства условия настоящего Договора сохраняют свою силу.

3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. Поставлять Покупателю электрическую энергию (мощность).

3.2.2. Обеспечить коммерческий учет почасового объема производства и собственного потребления электрической энергии (мощности) за исключением случаев, когда такая обязанность возлагается действующим законодательством РФ на Сетевую организацию.

3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Покупателя и/или Сетевой организации (ИВС) к месту установки приборов коммерческого учета электрической энергии (мощности) для совершения действий по установке, замене, поверке, допуску в эксплуатацию и демонтажу прибора учета, проверке и снятию показаний, в том числе контрольному снятию показаний.

В случае если приборы коммерческого учета электрической энергии (мощности) находятся в собственности Продавца, обеспечить в предварительно согласованные Сторонами сроки, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Покупателя и Сетевой организации (ИВС) к приборам учета электроэнергии (мощности) в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов передачи электрической энергии и заявленной (договорной) и разрешённой мощности, проведения замеров по определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков и схем учета на месте установки, проверок соблюдения технических требований.

3.2.4. В письменном виде уведомлять Покупателя о ликвидации объектов (точек учета), о прекращении (досрочном прекращении) договора аренды или выбытии из владения энергопринимающего устройства Продавца по другим основаниям.

3.2.5. Не допускать снижения показателей качества электрической энергии по вине Продавца до значений, нарушающих нормальное функционирование электроустановок Сетевой организации (ИВС) и других потребителей Покупателя.

3.2.6. Обеспечивать сохранность и целостность приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), находящихся в границах балансовой принадлежности Продавца, и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля.

3.2.7. Поддерживать в надлежащем состоянии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электроэнергии и мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, и соблюдать в течение всего срока действия Договора требования, установленные для технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных

средств, приборов и устройств, обеспечить безусловное выполнение технически обоснованных предписаний Сетевой организации по приведению схем учета в соответствие с нормативными документами и требованиями.

3.2.8. Незамедлительно уведомлять Сетевую организацию (ИВС) об авариях на энергетических объектах, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, а также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок.

3.2.9. Незамедлительно сообщать Сетевой организации (ИВС) обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета, о нарушениях защитных пломбирующих устройств приборов и схем учета.

3.2.10. Урегулировать с Сетевой организацией вопросы оперативно-технологического взаимодействия в соответствии с действующими нормативно-технологическими документами, регламентирующими правила безопасности и технической эксплуатации электроустановок.

3.2.11. Предъявлять по запросу Сетевой организации полный перечень оборудования и паспорта оборудования, установленного у Продавца, а также документацию, подтверждающую право собственности на оборудование, установленное на границе балансовой принадлежности.

3.2.12. Сообщать сведения Сетевой организации об искажающих качество электроэнергии электроприемниках и изменениях в их составе и мощности.

3.2.13. Ежемесячно предоставлять Покупателю в электронном виде на адрес: _____ Акт приема-передачи электрической энергии и «Акт учета почасовых перетоков электрической энергии» (Приложение № 3) (в случае выбора для осуществления расчетов ценовой категории, предполагающей почасовой учет (почасовое планирование и учет)), а также счет-фактуру на количество электрической энергии (мощности), фактически поставленных по состоянию на 24.00 часа последнего числа расчетного месяца, и не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчётным, направлять их в документарном виде с наличием оттиска оригинальной печати и подлинными подписями.

3.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. Принимать от Продавца электрическую энергию в объеме, определенном в соответствии с разделом 5 Договора.

3.3.2. В срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, определить объем продажи Продавцом электрической энергии по точкам поставки на основании показаний приборов учета, установленных в отношении объектов по производству и собственному потреблению электрической энергии Продавца.

3.3.3. Проверять и подписывать Акт приема-передачи электрической энергии со своей стороны и направлять его Продавцу либо мотивированный отказ от подписания.

3.3.4. Отказ от подписания считается мотивированным, если содержит следующую информацию:

- точную ссылку на дату составления и номер счета, извещения или другого документа, предусмотренного документооборотом между Продавцом и Покупателем;
- позицию, по которой возникли разногласия;
- обоснование возникшего разногласия;
- рассчитанные Покупателем количество и общая стоимость электрической энергии.

По результатам рассмотрения Продавцом отказа производится либо перерасчет, либо урегулирование разногласий в порядке, установленном пунктами 8.4 – 8.6 Договора.

Направление Покупателем отказа не освобождает Покупателя от обязанности оплаты стоимости электрической энергии (мощности), по которой не заявлены обоснованные разногласия, в сроки, установленные Договором.

3.3.5. Своевременно оплачивать полученную электрическую энергию (мощность) в соответствии с условиями Договора на основании счетов-фактур, оформленных и выставленных Продавцом.

3.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.4. Стороны имеют право:

3.4.1. Контролировать весь расчетный и контрольный учет выработанной и потреблённой электрической энергии, связанный с исполнением Договора.

3.5. Продавец имеет право:

3.5.1. Требовать своевременную оплату стоимости электрической энергии (мощности), поставленной в соответствии с настоящим Договором.

3.5.2. В целях расчета объема и стоимости поставки электрической энергии по настоящему Договору Продавец или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, указанная в п. 1.2 Договора, имеют право в письменном виде уведомить Покупателя об изменении ценовой категории, выбранной для исполнения обязательств по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п.1.2. Договора, в соответствии с Основными положениями.

3.5.3. Продавец осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.6. Покупатель имеет право:

3.6.1. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, беспрепятственного доступа (для своего персонала и (или) персонала Сетевой организации (ИВС)) в присутствии представителей Продавца к приборам учета и иному оборудованию, используемому для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации для целей настоящего Договора.

3.6.2. Принимать от Продавца информацию и предоставлять ему информацию посредством дистанционных каналов, в том числе посредством ее размещения на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет», личного кабинета на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет», электронной почты, системы дистанционного учёта ресурсов, смс-сообщений, телефона единого контактного центра, иных дистанционных сервисов Покупателя и его партнёров. Перечень используемых дистанционных каналов и сервисов, порядок их подключения, использования и отключения устанавливаются Покупателем и публикуются на его официальном сайте.

3.6.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4. Требования к порядку учета электрической энергии (мощности)

4.1. Перечень точек поставки электрической энергии с указанием средств измерений для целей коммерческого учета, расчетных приборов учета и мест их размещения, который необходим для определения количества электрической энергии, полученной от Продавца, указан в Приложении №1 к Договору.

4.2. Продавцом или, в случаях указанных в п. 3.2.2 Договора, Сетевой организацией в целях осуществления расчётов по Договору обеспечивается почасовой учет активной и реактивной энергии в сетях переменного тока на границе балансовой принадлежности объектов по производству электрической энергии (мощности) и энергопринимающих устройств Продавца, позволяющий определять как объем поставки электрической энергии на его энергопринимающие устройства из объектов электросетевого хозяйства смежного субъекта, так и выдачу выработанной объектом микрогенерации электрической энергии в сети смежного субъекта.

4.3. Продавец ежемесячно (в случае необходимости - совместно с уполномоченными представителями Сетевой организации (ИВС) и Покупателя) по состоянию на 00.00 часов

1-го числа месяца, следующего за расчетным, фиксирует показания приборов учета электроэнергии, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), составляет на их основе «Акт учета почасовых перетоков электрической энергии» (Приложение № 3) (в случае выбора для осуществления расчетов ценовой категории, предполагающей почасовой учет (почасовое планирование и учет)), «Акт первичного учета электрической энергии» (Приложение № 2) между Продавцом и Покупателем, согласовывает «Акт первичного учета электрической энергии» (Приложение № 2) с Сетевой организацией и в срок не позднее 17.00 часов 4-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет документы Покупателю в электронном виде с электронного адреса электронной почты Продавца _____@_____ на адрес электронной почты: _____@_____ или через личный кабинет на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет», а также в течение 3-х (трех) рабочих дней - в письменном виде с наличием подлинной подписи.

4.4. В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890.

4.5. При обнаружении нарушений коммерческого учёта составляется Акт выявленных нарушений учёта электроэнергии в двух экземплярах. До момента ликвидации нарушения учёт электрической энергии производится по соответствующим приборам контрольного учёта. При отсутствии приборов контрольного учета расчет производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок определения объема и стоимости покупки электрической энергии (мощности). Порядок расчетов

5.1. Расчетным периодом для осуществления расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность) является период времени, равный соответствующему календарному месяцу с 00-00 ч. первого дня месяца по 24-00 ч. последнего дня месяца.

5.2. В соответствии с налоговым законодательством РФ Продавец выставляет Покупателю счет-фактуру на объем электрической энергии (мощности), поставленный в расчетном периоде по Договору.

5.3. Расчет фактических объемов покупки электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных приборов коммерческого учета в точках поставки электроэнергии, определенных в Приложении № 1 к Договору, в порядке, установленном Основными положениями с учетом потерь электрической энергии при установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности между Продавцом и Сетевой организацией (ИВС).

Фактический объем электрической энергии (мощности), купленной Покупателем за расчетный период по Договору, определяется с учетом ценовой категории, выбранной Продавцом или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, указанной в п. 1.2 Договора, для расчета платы за электрическую энергию, потребленную Продавцом в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), действовавшему и исполненному в расчётном периоде.

1) В отношении Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по первой ценовой категории, в целях настоящего Договора:

- под объемом продажи электрической энергии Продавцом в целях исполнения им условий настоящего Договора понимается определенная по итогам расчетного периода

величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии;

- под объемом покупки электрической энергии по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, в целях исполнения настоящего Договора понимается определенная по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть электрической энергии.

2) В отношении Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по второй ценовой категории в целях настоящего Договора:

- под объемом продажи электрической энергии Продавцом в целях исполнения им настоящего Договора понимается величина, на которую объем выданной в сеть электрической энергии превышает объем принятой из сети электрической энергии в соответствующие зоны суток электрической энергии, определенная по итогам расчетного периода;

- под объемом покупки электрической энергии по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, в целях исполнения им настоящего Договора понимается определенная в соответствующие зоны суток по итогам расчетного периода величина, на которую объем принятой из сети электрической энергии превышает объем переданной в сеть электрической энергии.

3) В отношении Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по третьей - шестой ценовой категории, в целях настоящего Договора, объемы продажи и покупки электрической энергии определяются в следующем порядке:

- под объемом продажи электрической энергии Продавцом в целях исполнения им настоящего Договора понимается величина, на которую объем выработанной им электрической энергии в каждый час превышает объем его собственного потребления электрической энергии. Указанная величина определяется на границе балансовой принадлежности объектов микрогенерации, энергопринимающих устройств Продавца и Сетевой организации (ИВС), а также на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и (или) других объектов электроэнергетики иных лиц, присоединенных к объектам микрогенерации, энергопринимающим устройствам Продавца.

- под объемом покупки электрической энергии по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, в целях исполнения им настоящего Договора понимается величина, на которую объем его собственного потребления электрической энергии в каждый час превышает объем выработанной им электрической энергии. Указанная величина определяется на границе балансовой принадлежности объектов микрогенерации, энергопринимающих устройств Продавца и Сетевой организации (ИВС), а также на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и (или) других объектов электроэнергетики иных лиц, присоединенных к объектам микрогенерации, энергопринимающим устройствам Продавца.

Под объемом потребления электрической энергии по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, за расчетный период в целях расчета объема услуг по передаче электрической энергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, оказанных в отношении потребителя электрической энергии - собственника или иного законного владельца объекта микрогенерации, владеющего в рамках границ балансовой принадлежности на праве собственности или на ином законном основании объектом

микрогенерации и энергопринимающими устройствами, соединенными принадлежащими этому потребителю на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, понимается объем покупки электрической энергии (сумма объемов покупки электрической энергии по часам (зонам суток) по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, определенный в соответствии с настоящим пунктом Договора, а в случае, если указанные объекты микрогенерации и энергопринимающие устройства соединены между собой объектами электросетевого хозяйства иных лиц, под объемом потребления электрической энергии по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанному в п. 1.2 Договора, за расчетный период в целях расчета объема услуг по передаче электрической энергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, оказанных в отношении указанного потребителя электрической энергии, понимается полный объем потребления электрической энергии принадлежащими ему энергопринимающими устройствами.

5.4. Определение стоимости и оплата электрической энергии (мощности) по настоящему Договору производится по ценам, определённым в порядке, установленном Основными положениями.

При этом Покупатель приобретает у Продавца электрическую энергию по цене, не превышающей цен на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность.

5.5. Стоимость поставки электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, определяется Покупателем не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, в соответствующих ценовых зонах оптового рынка на основании показаний приборов учета электрической энергии, указанных в Приложении № 2 к Договору, и цены, по которой гарантирующие поставщики приобретают электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, исходя из следующего:

1) у Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по *первой ценовой категории*, - по следующей формуле:

$$Р_одност = Рээ,рсв + Рм * К_1цк,$$

где:

Р_одност - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), определяемая Покупателем в одноставочном выражении,

Рээ,рсв - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для соответствующего гарантирующего поставщика по результатам конкурентных отборов на сутки вперед за расчетный период,

Рм - средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для соответствующего гарантирующего поставщика в отношении расчетного периода,

К_1цк - коэффициент оплаты мощности для потребителей (покупателей) соответствующего гарантирующего поставщика, осуществляющих расчеты по первой ценовой категории;

2) у Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по *второй ценовой категории*, - по следующей формуле:

$$Р_зон = Рээ,зон.рсв + Рм * К_2цк,зон,$$

где:

Р_зон - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) по зонам суток расчетного периода,

Рээ,зон.рсв - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед для соответствующего гарантирующего поставщика,

Рм - средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором оптового рынка для соответствующего гарантирующего поставщика в отношении расчетного периода,

К_2цк,зон - коэффициент оплаты мощности для соответствующей зоны суток расчетного периода, определяемый коммерческим оператором, для потребителей (покупателей) соответствующего гарантирующего поставщика, осуществляющих расчеты по второй ценовой категории.

3) У Продавца, являющегося потребителем/покупателем электрической энергии, осуществляющим расчеты по *третьей - шестой ценовой категории*, - по дифференцированной по часам расчетного периода нерегулируемой цене на электрическую энергию на оптовом рынке, определенной по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, и средневзвешенной нерегулируемой цене на мощность на оптовом рынке для потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты по третьей - шестой ценовым категориям, которые определяются коммерческим оператором для соответствующего гарантирующего поставщика за соответствующий расчетный период.

5.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии Продавцом (потребителем) перед Покупателем (гарантирующим поставщиком) по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)), заключенному между Сторонами, Покупатель удерживает из суммы средств, причитающихся Продавцу за поставленную им электрическую энергию по настоящему Договору, средства в счет погашения задолженности по обязательствам по Договору энергоснабжения (Договору купли-продажи электрической энергии (мощности)).

5.7. Оплата электрической энергии (мощности) производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного счета-фактуры до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.

5.8. При осуществлении расчетов по Договору Покупатель обязан указывать в назначении платежа следующие сведения: документы, на основании которых производится платеж (договор от_____ № _____; Акт приема-передачи электрической энергии от_____ № ____; счет-фактура от __ № ____); период, за который производится платеж.

В случае если Покупатель не указал или ненадлежащим образом указал в платежных документах назначение платежа и (или) сведения о периоде, за который произведен платеж, то период определяется Продавцом самостоятельно. При этом если существует задолженность предыдущего периода, то Продавец в соответствии со ст. 522 ГК РФ засчитывает неидентифицированный платеж в счет погашения задолженности предыдущего периода.

5.9. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств телефонограммой, а в течение 3 (трех) дней в письменной форме. По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обстоятельств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7. Срок действия, изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «___» _____ 20_ года, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 00 часов 00 минут «___» _____ 20___г., но не ранее даты технологического присоединения объектов (объекта) микрогенерации Продавца к электрическим сетям Сетевой организации, а также не ранее даты и времени начала исполнения Договора энергоснабжения (Договора купли-продажи электрической энергии (мощности)), указанного в п.1.2 Договора, в отношении тех же энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых заключен Договор, и действует до 24.00 «___» _____ 20___г.

В части исполнения взаиморасчетов Договор действует до полного их исполнения. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 (тридцать) дней до окончания его срока действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении.

7.2. С учётом сроков, указанных в п. 7.1. Договора, поставка электрической энергии по Договору производится при условии осуществления в установленном порядке технологического присоединения к внешней электрической сети объектов микрогенерации, с использованием которых осуществляется производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи по Договору.

7.3. В случае если настоящий Договор заключается в отношении объектов (объекта) микрогенерации до завершения процедуры их технологического присоединения, настоящий Договор считается заключенным с даты размещения Сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Сетевой организации, в личном кабинете Продавца (потребителя/покупателя) на официальном сайте Сетевой организации в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Покупателю должен быть предоставлен доступ к информации, размещенной в личном кабинете Продавца, на сайте Сетевой организации.

В случае если настоящий Договор заключается в отношении объектов (объекта) микрогенерации, новое технологическое присоединение которого осуществляется одновременно с новым технологическим присоединением соответствующих энергопринимающих устройств, то оформление Приложения № 1 к настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- в течении 10 рабочих дней после наступления сроков, указанных в первом абзаце п. 7.3 Договора Покупатель направляет на электронный и почтовый адреса Продавца надлежащим образом оформленное и подписанное со стороны Покупателя в двух экземплярах Приложение № 1 к настоящему Договору в сканированном и бумажном виде соответственно;

- Продавец в течении 5 рабочих дней с момента получения на электронный и почтовый адрес надлежащим образом оформленного и подписанного со стороны Покупателя Приложения № 1 к настоящему Договору подписывает и направляет на электронный и почтовый адреса Покупателя один экземпляр полученного и подписанного Приложения № 1 в сканированном и бумажном виде соответственно.

7.4. По согласованию Сторон Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен посредством составления дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в течение всего срока действия Договора.

7.5. Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями Договора.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора.

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его окончания.

8.2. Каждая из Сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о реорганизации и ликвидации обязана письменно известить другую Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях в течение 30 дней с момента принятия решения/внесения изменений.

8.3. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством.

8.4. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением и прекращением действия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.5. До обращения в суд претензия с обосновывающими документами обязательно предъявляется виновной Стороне. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней со дня ее поступления.

8.6. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только при условии их совершения в письменной форме за подписью каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки, приборов учета электроэнергии (мощности) и мест их установки»;

2. Приложение № 2 «Акт первичного учета электрической энергии (форма)»;

3. Приложение № 3 «Акт учета почасовых перетоков электрической энергии (форма)» *(в случае выбора для осуществления расчетов ценовой категории, предполагающей почасовой учет (почасовое планирование и учет))*.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми составными частями.

9. Адреса и реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ	**ПОКУПАТЕЛЬ**
_____ Адрес места нахождения: _____ Почтовый адрес: _____ ИНН _____, КПП _____ Р/счет _____ в _____ К/сч. __ _____ БИК _____ Контактная информация: Телефон: _____ Эл.почта:_____	Гарантирующий поставщик: Гарантирующий поставщик (полное и сокращенное наименование): Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань») Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1 Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1 Адрес центра обслуживания клиентов:_____ _ ИНН **2308119595** КПП **230801001** ОГРН **1062309019794** КПП Грузоотправителя_____ Р/с_____в_____ _____отделении_____ БИК _____ К/с_____ Телефон_____ Факс_____Эл.почта_____ Руководитель отделения/представительства/департамента/управления/отдела/службы/группы тел._____ Договорной отдел (служба, группа): _____тел. _____ Расчетный отдел (служба, группа) _____тел._____ Официальный сайт в сети «Интернет»_____ _____ Системообразующая территориальная сетевая организация: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго» Телефон заочного обслуживания потребителей 8(800)220-02-20 ; 8 (861) 212-24-03 Сайт: rosseti-kuban.ru

Подписи Сторон:

_____/_____ _____/ _____

«_____»_____20__ г. «_____»_____20__ г.